

Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

LAUREA MAGISTRALE IN
ECONOMIA E FINANZA

Gli assetti proprietari

Punto 5 del programma — gli assetti proprietari

Appunti di:

Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:

EM2101

Contenuto:

10 domande d'esame

Anno Accademico:

2026/2027

Preparazione personale alla prova orale di Legislazione Bancaria (EM2101, mod. 1, prof. Alberto Urbani), costruita sul materiale del corso e sulle fonti normative. Non è materiale ufficiale del docente.

Indice

1	Gli assetti proprietari	1
1.1	D1 — Oggetto e ratio del Capo III del Titolo II	1
1.2	D2 — L'evoluzione storica e la separazione banca-industria	2
1.3	D3 — L'art. 19, comma 1: fattispecie soggette ad autorizzazione e soglie	4
1.4	D4 — Il carattere «preventivo» dell'autorizzazione	5
1.5	D5 — I criteri di valutazione dell'art. 19, comma 5	6
1.6	D6 — Il procedimento di autorizzazione: termini, sospensione e silenzio-assenso	7
1.7	D7 — L'art. 23 TUB: la nozione di controllo e la sua autonomia dall'art. 2359 c.c.	8
1.8	D8 — L'art. 22 TUB: le partecipazioni indirette	9
1.9	D9 — L'art. 20 TUB: gli obblighi di comunicazione	10
1.10	D10 — L'art. 24 TUB: sospensione del diritto di voto e impugnazione delle delibere	11

1 | Gli assetti proprietari

Questo capitolo copre il Capo III del Titolo II del TUB, cioè gli articoli da 19 a 24, letti insieme all'art. 25 (che chiude il cerchio sui requisiti dei partecipanti) e alle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia del 26 luglio 2022 in materia di assetti proprietari. Sfiora inoltre, sul versante opposto, la disciplina delle partecipazioni detenibili dalla banca — oggi assestata sul nuovo art. 57-bis TUB e sulla Parte Terza, Capitolo 1, della Circolare n. 285 — ma solo quel tanto che serve a tracciare il confine fra i due versanti: chi voglia reggere il confronto, che è una richiesta ricorrente, deve studiare quel capitolo a parte. Il docente entra quasi sempre dall'alto, con una domanda di sistema — «perché il legislatore si occupa di chi possiede la banca?» — e solo dopo scende all'articolo. Conviene quindi avere pronta, fin dalle prime parole, la ratio: la banca raccoglie risparmio fra il pubblico, e l'art. 47 della Costituzione impone di tutelarlo; chi controlla la banca può indirizzarne la gestione, e dunque la qualità del socio diventa un presidio di stabilità. Il filo logico da tenere è questo: prima si stabilisce quando serve un'autorizzazione (art. 19), poi come si calcola la soglia (artt. 22, 22-bis, 23), poi che cosa valuta l'Autorità (art. 19, comma 5), poi che cosa accade se la regola è violata (artt. 24, 25, 139 e 140), infine che cosa la banca stessa può possedere (art. 57-bis e Circ. n. 285). Tre avvertenze pratiche. La prima: distinguere sempre le partecipazioni «a monte» (chi entra nel capitale della banca) da quelle «a valle» (che cosa la banca può possedere), perché sono discipline diverse e il confronto fra le due è una domanda ricorrente. La seconda: l'art. 19 è stato riscritto in profondità dal d.lgs. 182/2021 e ritoccato dal d.lgs. 208/2025, sicché gli appunti di corso più risalenti descrivono un articolo che non esiste più. La terza: dal 2014 l'autorizzazione è un procedimento europeo, e va detto subito.

1.1. D1 — Oggetto e ratio del Capo III del Titolo II

Domanda. Che cosa disciplina il Capo III del Titolo II del TUB e quale interesse pubblico giustifica un controllo sull'ingresso nel capitale di una banca?

Risposta da dare. Il Capo III del Titolo II del TUB, rubricato «Partecipazioni nelle banche», disciplina le partecipazioni al capitale della banca detenute dai soci, cioè le partecipazioni cosiddette «a monte»: non le partecipazioni che la banca detiene in altre imprese, che sono un capitolo diverso. La ratio è che chi controlla o influenza in modo notevole la banca ne indirizza la gestione, e la gestione di una banca coinvolge il risparmio raccolto fra il pubblico: di qui un filtro autorizzativo preventivo, oggi di natura esclusivamente prudenziale.

Spiegazione. La distinzione preliminare è netta e il docente la pretende. Le partecipazioni «a monte» sono quelle di cui si occupano gli articoli da 19 a 25 TUB: riguardano il soggetto che acquisisce azioni o quote della banca. Le partecipazioni «a valle» — quelle che la banca, come impresa, assume in altre società — appartengono a un altro corpo normativo, che dal 9 gennaio 2026 ha un proprio presidio autorizzativo nell'art. 57-bis TUB e trova la disciplina prudenziale nella Parte Terza, Capitolo 1, della Circolare n. 285. Confondere i due piani è l'errore classico.

Sul piano definitorio occorre partire dall'art. 1, comma 2, lett. h-quater, TUB, per il quale «partecipazioni» sono «le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile». È una nozione volutamente larga, perché ciò che interessa al legislatore non è la proprietà in sé, ma la possibilità di influire sulla società.

Le disposizioni della Banca d'Italia del 26 luglio 2022 in materia di assetti proprietari esplicitano l'obiettivo nella Premessa alla Parte I: evitare che dall'acquisizione o dalla detenzione di partecipazioni rilevanti possa derivare un pregiudizio alla gestione sana e prudente degli intermediari vigilati. E precisano che i requisiti sono di natura esclusivamente prudenziale. Questa aggettivazione non è decorativa: segna la distanza dal vecchio impianto, in cui la disciplina serviva anche a perseguire un disegno di politica industriale — la separazione fra banca e industria — oggi abbandonato come tale.

La disciplina persegue quindi tre obiettivi concorrenti: la **trasparenza degli assetti proprietari**, perché il vigilante deve sapere chi c'è dietro la banca; la **qualità del socio**, perché il socio della banca non è un investitore qualsiasi; e la **sana e prudente gestione**, che è la clausola generale di tutto il TUB e la stella polare di ogni valutazione ai sensi dell'art. 19, comma 5. Vale la pena aggiungere che il perimetro soggettivo è molto più ampio delle sole banche: gli articoli da 19 a 24, compreso il 22-bis, si applicano in quanto compatibili agli intermediari finanziari (art. 110, comma 1), agli istituti di moneta elettronica (art. 114-quinquies.3, comma 1) e agli istituti di pagamento (art. 114-undecies, comma 1), mentre l'art. 25 è esteso ai titolari delle loro partecipazioni da un comma distinto — il comma 1-ter di ciascuno di quei tre articoli — e con l'esclusione del comma 2, lett. b), nonché, per effetto dell'art. 61, comma 5, alle società di partecipazione finanziaria e finanziaria mista capogruppo. Per SIM, SGR, SICAV e SICAF la materia è invece governata dagli artt. 15 e seguenti del TUF, che le stesse disposizioni del 2022 disciplinano in parallelo.

1.2. D2 — L'evoluzione storica e la separatezza banca-industria

Domanda. Come nasce la disciplina delle partecipazioni nelle banche, che cosa era il principio di separatezza fra banca e industria e che cosa ne resta oggi?

Risposta da dare. Il principio di separatezza banca-industria nasce dall'esperienza della banca mista e dalle crisi degli anni Trenta, ed era tradotto nel TUB nei commi 6 e 7 dell'art. 19: il primo vietava a chi svolgeva in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari di superare il 15 per cento dei diritti di voto o comunque di acquisire il controllo

della banca; il secondo imponeva il diniego o la revoca in presenza di accordi che concentrassero durevolmente il potere di nomina degli amministratori. Entrambi i commi sono stati abrogati dall'art. 14, comma 1, del d.l. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge 2/2009, e l'abrogazione è stata confermata dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. 21/2010.

Spiegazione. Il punto di partenza storico è la legge bancaria del 1936, costruita anche per impedire il ripetersi della commistione fra banca e industria che aveva segnato la crisi della banca mista. Il termine «industria» va inteso in senso lato: tutto ciò che non è banca né finanza. L'impianto originario del TUB del 1993 era già molto simile a quello attuale nella struttura — l'art. 19 per le autorizzazioni, l'art. 20 per le comunicazioni — anche se la soglia autorizzativa era allora più bassa. Sono cambiati i contenuti, non l'architettura.

La svolta è il biennio 2008-2009 e poi il 2010. L'abrogazione dei commi 6 e 7 dell'art. 19 non è una liberalizzazione capricciosa: è il portato dell'armonizzazione europea, che impone criteri di valutazione **tassativi e di natura esclusivamente prudenziale**. Una regola che vieta l'ingresso per il solo fatto che l'acquirente sia un'impresa industriale non è un criterio prudenziale: è una scelta di politica industriale, e come tale incompatibile con la direttiva. Oggi, dunque, un gruppo industriale può in linea di principio acquisire il controllo di una banca; dovrà però superare integralmente la valutazione dell'art. 19, comma 5.

Che cosa resta della separatezza? Due cose, e conviene enunciarle con ordine. In primo luogo, resta sul versante «a monte» una valutazione caso per caso: la reputazione del candidato, l'idoneità della struttura del suo gruppo a consentire una vigilanza efficace e la capacità della banca di continuare a rispettare le disposizioni che ne regolano l'attività consentono di intercettare in concreto le commistioni pericolose, anche senza un divieto astratto. Le disposizioni del 2022, nella Parte III, par. 2.3, danno peso specifico proprio ai rapporti di natura economica in essere o attesi con l'impresa vigilata e ai conflitti d'interesse. In secondo luogo, resta sul versante «a valle» un presidio quantitativo di natura prudenziale: l'art. 89 del CRR assoggetta al regime del par. 3 la partecipazione qualificata in imprese non finanziarie il cui importo superi il 15 per cento del capitale ammissibile e l'importo totale di tali partecipazioni che superi il 60 per cento, e la Circolare n. 285, Parte Terza, Capitolo 1, Sezione III, chiarisce che l'Italia ha esercitato l'opzione dell'art. 89, par. 3, lett. a), cioè la ponderazione al 1250 per cento e non il divieto.

Va invece tenuto fuori dal discorso sulla separatezza l'art. 57-bis TUB, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. q), del d.lgs. 208/2025 e in vigore dal 9 gennaio 2026: esso sottopone ad autorizzazione preventiva della Banca d'Italia l'acquisizione da parte della banca di «partecipazioni rilevanti» quali che ne siano i destinatari, anche del settore finanziario, e lo fa in base a due soli criteri, dichiaratamente prudenziale e antiriciclaggio — la capacità della banca acquirente di continuare a rispettare le disposizioni che ne regolano l'attività e l'assenza di motivi ragionevoli di sospetto. È dunque un presidio nuovo sul versante «a valle», non un residuo della separatezza banca-industria: confondere i due piani significherebbe leggere in chiave di politica industriale una norma di derivazione europea.

1.3. D3 — L'art. 19, comma 1: fattispecie soggette ad autorizzazione e soglie

Domanda. Quali sono oggi le fattispecie soggette ad autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 19 TUB e quali soglie rilevano?

Risposta da dare. L'art. 19, comma 1, TUB, nella versione vigente dal 9 gennaio 2026, elenca in quattro lettere tutte le fattispecie soggette ad autorizzazione preventiva. È una struttura nuova: il d.lgs. 182/2021 ha concentrato nel comma 1 quanto era prima disperso nei commi 2, 3 e 8-bis, che sono stati abrogati. Le soglie rilevanti sono quattro — 10, 20, 30 e 50 per cento dei diritti di voto o del capitale — cui si affiancano, come fattispecie autonome, il controllo e l'influenza notevole.

Spiegazione. Conviene scorrere le lettere. La **lett. a)** sottopone ad autorizzazione «l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano la possibilità di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute». È la soglia d'ingresso: la partecipazione qualificata.

La **lett. b)** riguarda le variazioni in aumento: l'autorizzazione torna a essere necessaria «quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo della banca stessa». Si noti che la formula è «raggiunge o supera»: il raggiungimento esatto della soglia basta.

La **lett. c)** copre l'acquisizione indiretta: è soggetta ad autorizzazione l'acquisizione, in una società che detiene le partecipazioni indicate alla lett. a), del controllo, oppure di una quota di diritti di voto o di capitale quando per effetto dell'acquisizione si integra uno dei casi indicati nell'art. 22, comma 1, lett. b), cioè il criterio del moltiplicatore.

La **lett. d)**, infine, è la più raffinata e quella che il docente ama: sottopone ad autorizzazione «l'acquisizione a qualsiasi titolo, in assenza di acquisti di partecipazioni, anche per il tramite di un contratto con la banca o di una clausola del suo statuto, del controllo o dell'influenza notevole sulla banca, o di una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento». Si può cioè acquisire il potere senza comprare nulla, e la norma se ne occupa.

L'architettura del comma 1 si lascia dunque riassumere così: la lett. a) governa l'ingresso, e vi rientrano il controllo, l'influenza notevole e comunque la quota almeno pari al 10 per cento dei diritti di voto o del capitale; la lett. b) governa gli incrementi, alle soglie del 20, del 30 e del 50 per cento e in ogni caso quando la variazione comporta il controllo; la lett. c) governa l'acquisizione indiretta, sia che si acquisisca il controllo della società interposta, sia che per effetto dell'acquisizione si integri il criterio del moltiplicatore dell'art. 22, comma 1, lett. b); la lett. d), infine, governa l'acquisizione del potere in assenza di acquisti, per il tramite di un

contratto con la banca o di una clausola del suo statuto, con riferimento tanto al controllo e all'influenza notevole quanto alle medesime quattro soglie quantitative.

Restano in vigore il comma 5 (criteri di valutazione), il comma 5-bis (proposta di diniego), il comma 5-ter (competenza della Banca d'Italia nell'ambito della risoluzione), il comma 8 (notizia al Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR, delle domande di autorizzazione) e il comma 9, che delega alla Banca d'Italia le disposizioni attuative dell'intero Capo.

1.4. D4 — Il carattere «preventivo» dell'autorizzazione

Domanda. Che cosa significa esattamente che l'autorizzazione dell'art. 19 è «preventiva», e come si coordina questo carattere con operazioni che si svolgono nel tempo, come la conversione di uno strumento finanziario o la maggiorazione del voto?

Risposta da dare. «Preventiva» significa che l'istanza va presentata all'Autorità competente **prima** dell'acquisizione o dell'incremento della partecipazione qualificata, come stabilisce la Parte II, Capo I, par. 1, delle disposizioni del 2022. Non basta chiedere l'autorizzazione prima di esercitare il voto: l'autorizzazione precede il perfezionamento dell'operazione. Se il contratto è stipulato prima della conclusione del procedimento, il candidato acquirente deve assicurare che la sua efficacia sia subordinata alla condizione sospensiva dell'ottenimento dell'autorizzazione.

Spiegazione. La precisazione sulla condizione sospensiva è decisiva e va ricordata alla lettera, perché risolve un problema pratico ricorrente: le parti vogliono chiudere l'accordo, ma non possono eseguirlo. La soluzione normativa è il condizionamento sospensivo; e le disposizioni avvertono, in nota, che in caso di assenza della condizione sospensiva viene in rilievo quanto previsto dall'articolo 24 del TUB e dall'articolo 16 del TUF, cioè la sospensione del voto e l'obbligo di alienazione. In dottrina era stata proposta una diversa lettura, per cui il carattere preventivo riguarderebbe solo l'esercizio del voto e non il trasferimento: è una tesi oggi difficilmente sostenibile davanti al testo delle disposizioni secondarie.

Le disposizioni del 2022 disciplinano poi tre situazioni in cui il momento dell'acquisizione è problematico. Nel caso di **offerta pubblica di acquisto o di scambio**, l'istanza è presentata «prima della promozione dell'offerta», in tempo utile per lo svolgimento del procedimento: è il punto su cui si innesta il confronto con la disciplina dell'OPA obbligatoria, oggetto della domanda successiva. Nel caso di **strumenti finanziari soggetti a conversione automatica** in partecipazioni al verificarsi di eventi relativi all'andamento dell'impresa — si pensi agli strumenti che convertono al scendere del coefficiente di capitale sotto una soglia — l'istanza va presentata prima che si verifichi l'evento oppure, se ciò non è possibile perché l'evento non era prevedibile, immediatamente dopo la conversione. Nel caso di **maggiorazione del diritto di voto** ai sensi dell'art. 127-quinquies del TUF, l'istanza va presentata prima che la maggiorazione sia conseguita, cioè prima del compimento del periodo continuativo di possesso.

Resta la deroga più importante: nei casi di raggiungimento o superamento **involontario** della soglia, disciplinati dal Capo V della Parte I, l'istanza può essere presentata successivamente,

non appena si verifica l'evento o, se posteriore, nel momento in cui il candidato acquirente ne viene a conoscenza. È una deroga ragionevole, perché non si può pretendere un'autorizzazione preventiva per un effetto che il soggetto non ha determinato né conosceva.

Da ultimo, un suggerimento operativo contenuto nelle disposizioni: soprattutto in caso di operazioni atipiche o complesse, può essere opportuno che il candidato acquirente prenda contatto con l'Autorità competente prima di presentare l'istanza. È la cosiddetta **pre-notifica**: non è un obbligo, è una prassi incoraggiata.

1.5. D5 — I criteri di valutazione dell'art. 19, comma 5

Domanda. Sulla base di quali criteri l'Autorità competente valuta il progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in una banca?

Risposta da dare. L'art. 19, comma 5, TUB stabilisce che l'autorizzazione è rilasciata dalla BCE su proposta della Banca d'Italia, e che la proposta è formulata «quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione». I criteri sono sei, sono tassativi e sono di derivazione europea: nessuna valutazione ulteriore, in particolare di opportunità economica o di politica industriale, è consentita.

Spiegazione. Conviene scorrerli nell'ordine del testo, dicendo per ciascuno che cosa esso intercetta. Il primo è la reputazione del potenziale acquirente ai sensi dell'art. 25 TUB, e guarda alla qualità soggettiva di chi entra nel capitale: onorabilità, correttezza e competenza professionale. Il secondo è l'onorabilità, la correttezza, la professionalità e competenza, ai sensi dell'art. 26, comma 3, di coloro che in esito all'acquisizione svolgeranno funzioni di amministrazione e direzione nella banca, e serve a impedire che il mutamento dell'assetto proprietario porti negli organi esponenti inidonei. Il terzo è la solidità finanziaria del potenziale acquirente, che non è un giudizio di ricchezza ma di sostenibilità nel tempo dell'impegno assunto. Il quarto è la capacità della banca di rispettare, a seguito dell'acquisizione, le disposizioni che ne regolano l'attività: qui lo sguardo si sposta dall'acquirente all'oggetto, e verifica che l'operazione non deteriori i presidi prudenziali della banca. Il quinto è l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza, ed è il criterio che intercetta le catene partecipative opache o insediate in ordinamenti che non cooperano. Il sesto, infine, è la mancanza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione all'operazione proposta, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, o che l'operazione proposta possa aumentarne il rischio: è il presidio antiriciclaggio, riscritto nel 2025 e oggi costruito anche in chiave di rischio prospettico.

Il comma 5 si chiude con una previsione che va sempre citata, perché proietta la valutazione nel tempo: «L'autorizzazione può essere sospesa o revocata se vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni per il suo rilascio». L'autorizzazione, cioè, non è un salvacondotto definitivo: la qualità del socio deve permanere, e l'art. 20, comma 2-bis, impone ai soggetti

autorizzati di comunicare alla Banca d'Italia gli atti e i fatti idonei a far venire meno o modificare quei presupposti.

Il comma 5-bis completa il quadro in negativo: «La Banca d'Italia propone alla BCE di negare l'autorizzazione all'acquisizione della partecipazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 5 non risulti garantita la sana e prudente gestione della banca». Il comma 5-ter introduce una deroga rilevante: quando l'acquisizione è effettuata nell'ambito di una risoluzione ai sensi del d.lgs. 180/2015, i provvedimenti sono adottati dalla Banca d'Italia e non dalla BCE.

Due principi governano l'applicazione dei criteri. Il primo è la **proporzionalità**: la Parte III, par. 1, delle disposizioni del 2022 elenca gli elementi che la graduano — natura del candidato acquirente, entità della partecipazione, durata prevista della detenzione, tipologia di impresa vigilata e ruolo di questa nel gruppo. Il secondo è la **completezza soggettiva**: la valutazione è condotta in capo a tutti i soggetti su cui grava l'obbligo autorizzativo, con le semplificazioni previste per le catene partecipative — dove può limitarsi al vertice e al candidato acquirente diretto — e per gli accordi con un numero particolarmente elevato di aderenti.

1.6. D6 — Il procedimento di autorizzazione: termini, sospensione e silenzio-assenso

Domanda. Come si svolge il procedimento di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata e quali termini lo scandiscono?

Risposta da dare. Il procedimento è disciplinato dalla Parte II, Capo II, delle disposizioni del 26 luglio 2022. Il termine di conclusione è di **sessanta giorni lavorativi** dalla data della comunicazione di avvio, e il mancato rilascio del provvedimento entro tale termine equivale al rilascio dell'autorizzazione: è un'ipotesi tipica di silenzio-assenso, esplicitamente qualificata come tale dalla disposizione.

Spiegazione. La scansione è puntuale e merita di essere esposta in sequenza. Entro **due giorni lavorativi** dalla ricezione dell'istanza, l'Autorità competente invia la comunicazione di avvio del procedimento, nella quale attesta l'avvenuta ricezione e indica il termine di conclusione. Se l'istanza è irregolare o incompleta, entro i medesimi due giorni lavorativi l'Autorità lo comunica indicando le cause e i documenti mancanti, riservandosi eventualmente di precisarli con una successiva comunicazione da effettuarsi entro dieci giorni lavorativi; entro due giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza regolarizzata parte la comunicazione di avvio.

Dopo l'avvio, l'Autorità può chiedere informazioni integrative. Il procedimento può allora essere **sospeso**, ma con tre limiti rigorosi: non oltre il cinquantesimo giorno lavorativo dall'avvio, per una sola volta, e fino alla ricezione delle informazioni. Il termine massimo di sospensione è di trenta giorni lavorativi se il candidato acquirente risiede in uno Stato terzo o non è un soggetto vigilato europeo, e di venti giorni lavorativi negli altri casi. Entro due giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni, o dalla scadenza del termine massimo di sospensione, l'Autorità comunica per iscritto la riapertura dei termini.

Due precisazioni completano il quadro. Gli approfondimenti istruttori tramite accertamenti ispettivi e l'acquisizione di pareri di altre amministrazioni o autorità, nazionali ed estere, **non** sospendono i termini. E la consultazione preventiva con le autorità competenti dello Stato in cui ha sede il candidato acquirente — obbligatoria quando questi sia una banca, un'impresa di assicurazione o riassicurazione, un'impresa di investimento o un gestore autorizzati in un altro Stato membro, o la loro impresa madre — non è motivo di sospensione dei termini.

Il provvedimento di autorizzazione o di diniego, completo delle motivazioni, è comunicato al candidato entro due giorni lavorativi dall'adozione e comunque entro la scadenza del termine. L'autorizzazione può avere due contenuti accessori: può fissare un **termine massimo per il perfezionamento** dell'operazione, decorso il quale l'autorizzazione cessa di avere efficacia; e può prevedere **obblighi o condizioni** a carico del candidato, eventualmente formalizzando specifiche dichiarazioni di impegno — le disposizioni fanno l'esempio di impegni sulla politica di distribuzione dei dividendi o sul sostegno finanziario aggiuntivo in caso di problemi di liquidità o adeguatezza patrimoniale.

Una notazione di diritto amministrativo che il docente apprezza: le disposizioni escludono espressamente, in considerazione della scansione dei tempi e delle fasi procedurali previste dalla disciplina europea, l'applicazione dell'art. 10-bis della legge 241/1990, cioè il preavviso di rigetto.

1.7. D7 — L'art. 23 TUB: la nozione di controllo e la sua autonomia dall'art. 2359 c.c.

Domanda. Come è definito il controllo ai fini del Capo III del Titolo II del TUB e in che cosa si discosta dalla nozione del codice civile?

Risposta da dare. L'art. 23, comma 1, TUB stabilisce che «ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile e in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento». La nozione civilistica è dunque assunta come base, ma ampliata su due versanti: quello soggettivo e quello delle fonti del controllo.

Spiegazione. L'ampliamento **soggettivo** è il primo dato da valorizzare. L'art. 2359 c.c. è costruito sul rapporto fra società; l'art. 23 TUB estende la nozione «anche con riferimento a soggetti diversi dalle società», dunque a persone fisiche, enti, fondazioni, trust. Lo scopo, coerente con la ratio dell'intero Capo, è di raggiungere chiunque possa influire sulla banca, a prescindere dalla veste giuridica del partecipante.

L'ampliamento delle **fonti** è il secondo: il controllo sussiste anche in presenza di contratti o clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento. Si noti l'endiadi «per oggetto o per effetto»: non conta la qualificazione formale del contratto, ma il risultato che produce.

Il comma 2 aggiunge le presunzioni di controllo nella forma dell'**influenza dominante**, che operano «salvo prova contraria» — si tratta dunque di presunzioni relative, e la precisazione va sempre fatta. Le situazioni sono quattro:

1. l'esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza, ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti nelle deliberazioni di cui agli artt. 2364 e 2364-bis c.c.;
2. il possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;
3. la sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: la trasmissione degli utili o delle perdite; il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese per uno scopo comune; l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute; l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori, dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti;
4. l'assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.

La lettura d'insieme è che la nozione dell'art. 23 è più larga di quella codicistica perché è funzionale: serve a individuare chi di fatto governa la banca, non a stabilire chi redige il bilancio consolidato. Da notare che l'art. 23 non è stato toccato dalle riforme del 2021 e del 2025: è in vigore nel testo risultante dal d.lgs. 310/2004.

1.8. D8 — L'art. 22 TUB: le partecipazioni indirette

Domanda. Come si individua il titolare di una partecipazione indiretta in una banca e con quali criteri si calcola?

Risposta da dare. L'art. 22, comma 1, TUB, nel testo sostituito dal d.lgs. 182/2021, stabilisce che ai fini dei Capi III e IV si considerano anche, alla lett. a), «le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona» e, alla lett. b), i casi, individuati dalla Banca d'Italia, che conducono ad una delle situazioni indicate dall'art. 19, comma 1, per effetto dei diritti di voto o delle quote di capitale posseduti attraverso società, anche non controllate, che a loro volta hanno diritti di voto o quote di capitale nella banca, «tenendo conto della demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa». Sono i due criteri che la disciplina secondaria chiama criterio del controllo e criterio del moltiplicatore.

Spiegazione. Il **criterio del controllo** corrisponde alla lett. a) e opera così: si imputano al soggetto le partecipazioni possedute tramite società da lui controllate, fiduciarie o interposte persone. L'entità della partecipazione del candidato acquirente indiretto si considera pari all'entità della partecipazione nell'impresa vigilata del candidato acquirente da esso controllato: non

si demoltiplica. Se dunque una società controllata detiene il 10 per cento della banca, il controllante ha anch'egli, ai fini della disciplina, il 10 per cento. Sono soggetti all'obbligo autorizzativo, oltre al vertice della catena e al partecipante diretto, anche tutti i soggetti intermedi, salve le semplificazioni.

Il **criterio del moltiplicatore** corrisponde alla lett. b) e opera in via residuale, per chi non sia già individuato come acquirente indiretto in base al controllo. Qui si considerano le partecipazioni possedute tramite società **anche non controllate**, moltiplicando le percentuali lungo la catena: si considera candidato acquirente indiretto il soggetto per il quale il prodotto sia pari o superiore al 10 per cento. Chi esercita il controllo su un soggetto così individuato è a sua volta candidato acquirente indiretto, e in tal caso la sua partecipazione si considera pari a quella dell'acquirente indiretto controllato, senza ulteriore demoltiplicazione.

Per le banche entrambi i criteri si applicano su ciascun livello di ciascuna catena partecipativa, e il criterio del moltiplicatore si applica anche quando vi sia un partecipante diretto che controlla la banca o un partecipante indiretto individuato sulla base del controllo. L'Allegato 1 alle disposizioni del 2022 contiene schemi esemplificativi del calcolo, che vale la pena citare come esistenti perché mostrano che la materia è di calcolo, non di sola qualificazione.

Sono previsti **esoneri dall'obbligo di aggregazione** per le catene che passano attraverso gestori. Un soggetto non deve aggregare le partecipazioni detenute tramite un soggetto abilitato da esso controllato che opera nella gestione collettiva del risparmio o di portafogli, a condizione che il soggetto abilitato eserciti i diritti di voto in modo **indipendente** dal controllante, oppure che i diritti di voto siano esercitati secondo istruzioni scritte dei clienti. L'indipendenza deve essere sostanziata da procedure e misure organizzative formalizzate, e il controllante deve trasmettere alla Banca d'Italia l'elenco dei soggetti abilitati controllati e un'attestazione di non interferenza.

1.9. D9 — L'art. 20 TUB: gli obblighi di comunicazione

Domanda. Quali obblighi di comunicazione prevede l'art. 20 TUB e quali soglie ha fissato la Banca d'Italia?

Risposta da dare. L'art. 20, comma 1, TUB è una norma di delegificazione: «La Banca d'Italia stabilisce, a fini informativi, obblighi di comunicazione in ordine a operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni in banche». A differenza dell'art. 19, il legislatore non fissa qui alcuna soglia: la rimette integralmente alla normativa secondaria, che le ha individuate nella Parte V delle disposizioni del 26 luglio 2022.

Spiegazione. Le fattispecie della Parte V, par. 1, sono sei e vanno enunciate con precisione. La lett. a) impone di comunicare il perfezionamento delle operazioni per le quali è stata ottenuta l'autorizzazione, oppure la decisione di non concludere l'operazione autorizzata. La lett. b) impone di comunicare «l'acquisizione o l'incremento di una partecipazione che comporti il raggiungimento o il superamento della soglia del **3 per cento** del capitale o dei diritti di voto

dell'impresa vigilata, nonché delle soglie eccedenti il 10 per cento nella misura di **multipli del 5 per cento**», fatte salve quelle per cui è richiesta un'autorizzazione preventiva. La lett. c) riguarda il raggiungimento del 100 per cento. La lett. d) riguarda la riduzione della partecipazione al di sotto di ciascuna delle soglie autorizzative o di comunicazione, anche per il venir meno di un'azione di concerto. La lett. e) riguarda l'alienazione in esecuzione degli obblighi della Parte IV. La lett. f) riguarda le modificazioni della catena partecipativa.

I termini sono di **dieci giorni** dal verificarsi della circostanza, salvo il caso della riduzione di cui alla lett. d), che va comunicata preventivamente; se le circostanze si verificano per eventi non noti né riconducibili al soggetto, i dieci giorni decorrono dal momento in cui ne viene a conoscenza. La comunicazione è inviata all'Autorità competente e alla banca, accompagnata da una nota di trasmissione con un contenuto informativo analitico: dati identificativi del dichiarante e della banca, partecipazioni dirette e indirette con la demoltiplicazione, dati delle società interposte, e — per fiduciarie e trust — l'identità dei fiducianti, del disponente e dei beneficiari.

Va aggiunto il comma **2-bis**, inserito dal d.lgs. 182/2021, che è un obbligo di comunicazione continuativo: «I soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19 comunicano alla Banca d'Italia gli atti e i fatti idonei a far venire meno o modificare i presupposti e le condizioni sulla base dei quali l'autorizzazione è stata rilasciata». La Parte V, par. 3, fissa il termine in dieci giorni e ne esemplifica il contenuto: il venir meno della scissione fra titolarità e voto, la modifica significativa degli assetti di potere interni ai patti, le situazioni sopravvenute che incidono sui requisiti di idoneità.

Il comma 3 rimette alla Banca d'Italia presupposti, modalità e termini delle comunicazioni; il comma 4 le attribuisce il potere di chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati per verificare l'osservanza degli obblighi. La Parte V, par. 4, chiude il cerchio sul piano delle conseguenze: per le partecipazioni relativamente alle quali siano state omesse le comunicazioni della Parte V, i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sull'impresa vigilata non possono essere esercitati nei casi previsti dall'art. 24, comma 1, del TUB e dall'art. 16, comma 1, del TUF.

1.10. D10 — L'art. 24 TUB: sospensione del diritto di voto e impugnazione delle delibere

Domanda. Quali sono le conseguenze civilistiche della mancata autorizzazione o della mancata comunicazione, e quale ruolo ha la Banca d'Italia nell'impugnazione delle delibere?

Risposta da dare. L'art. 24, comma 1, TUB stabilisce che «non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate», e che lo stesso vale per le partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni previste dall'articolo 20, commi 1, 2 e 4. La sospensione opera dunque in modo identico sia per la violazione dell'obbligo autorizzativo sia per quella dell'obbligo comunicativo.

Spiegazione. Il primo punto tecnico riguarda l'**estensione** della sospensione. La Parte IV, par. 1, delle disposizioni del 2022 chiarisce che la sospensione colpisce le partecipazioni che eccedono la soglia per la quale l'autorizzazione non è stata richiesta o ottenuta; ma aggiunge una regola di rilievo: «in caso di partecipazione che comporta la possibilità di esercitare il controllo o l'influenza notevole sull'impresa vigilata, la sospensione dei diritti di voto si estende all'intera partecipazione». La distinzione è logica: se ciò che è stato acquisito senza autorizzazione è il potere di governo, non ha senso sterilizzare solo una frazione del voto. La stessa Parte IV, par. 1, aggiunge tre estensioni: il voto è sospeso anche sulle partecipazioni acquisite oltre il termine massimo di perfezionamento fissato nel provvedimento; non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie non autorizzati; e il voto è sospeso «nei casi previsti dalla Parte V, paragrafo 4», cioè in conseguenza delle omesse comunicazioni.

Il secondo punto è che le partecipazioni prive di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea. È una scelta precisa: si toglie il voto, non la presenza, per non alterare i quorum costitutivi.

Il comma 2 disciplina l'**impugnazione**: «In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile». La delibera non è quindi nulla, ma annullabile secondo il diritto comune, e il presupposto è che il voto illegittimo sia stato **determinante**, secondo la cosiddetta prova di resistenza: occorre verificare se, espunto quel voto, la delibera sarebbe ugualmente passata.

Sono però previste due deroghe rilevanti al diritto comune, che vanno sempre segnalate perché sono l'elemento più caratteristico della norma. La prima è **soggettiva**: «L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia». Nel diritto societario comune la legittimazione spetta ai soci assenti, dissenzienti o astenuti, agli amministratori e all'organo di controllo; qui si aggiunge l'Autorità di vigilanza, coerentemente con la finalità pubblicistica della disciplina. La seconda è **temporale**, e riguarda la sola Banca d'Italia: il comma 2 le concede **centottanta giorni** dalla data della deliberazione, ovvero, se soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, dall'iscrizione, o, se soggetta solo a deposito, dalla data di questo. È il doppio del termine ordinario di novanta giorni dell'art. 2377 c.c., che resta invece quello applicabile ai soci e agli organi legittimati secondo il diritto comune: la deroga temporale non è autonoma, è il corollario di quella soggettiva.

Il comma **3-bis**, aggiunto dal d.lgs. 310/2004, chiude una lacuna: «Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie per i quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate». È la sanzione civilistica corrispondente alla fattispecie dell'art. 19, comma 1, lett. d).

Sul piano attuativo, la Parte IV, par. 4, delle disposizioni del 2022 assegna al **presidente dell'assemblea** il compito di ammettere o non ammettere al voto, «sulla base delle informazioni disponibili», i soggetti che risultino possedere partecipazioni soggette ad autorizzazione o comunicazione, e impone che dal verbale risultino la dichiarazione con cui ha richiesto ai partecipanti di segnalare eventuali situazioni di sospensione, la menzione dei riscontri effettuati e,

per ogni delibera, i nominativi dei partecipanti, le relative partecipazioni e l'esito analitico della votazione, con l'eccezione delle votazioni a scrutinio segreto previste dallo statuto.